

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 15 '26 PM 3:13
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

lung

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1191

INFORME POSITIVO

15 10 de septiembre de 2026

scf

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales, previo estudio y consideración del P del S 1191, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1191 tiene como objetivo para la "Ley de Licencia de Paternidad por Adopción para Empleados del Sector Privado" con el propósito de reconocer el derecho de los padres adoptantes que laboren en el sector privado en Puerto Rico a disfrutar de una licencia de paternidad por adopción con paga; establecer la correspondiente protección en el empleo; disponer para su aplicación; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

La adopción constituye una institución jurídica de alto valor social, dirigida a garantizar la protección, el b y la estabilidad de los menores que requieren un hogar permanente. Mediante este mecanismo legal se establece una relación de filiación entre el adoptante y el menor adoptado, con efectos equivalentes a la relación existente entre padres e hijos biológicos. La adopción no solo genera derechos y deberes legales, sino que también promueve la formación de un vínculo afectivo y familiar que requiere tiempo,

dedicación y un proceso de adaptación tanto para el menor como para el núcleo familiar adoptante.

La integración de un menor adoptado al hogar puede implicar retos emocionales, sociales y psicológicos que demandan la participación de los padres durante las primeras etapas de convivencia. La transición de un menor adoptado al hogar puede implicar retos emocionales, sociales y psicológicos que demandan la participación de los padres durante las primeras etapas de convivencia. La transición a un nuevo entorno familiar es particularmente significativa para el menor, quien debe adaptarse a nuevas rutinas, figuras parentales y dinámicas familiares. Por ello, resulta esencial que los padres adoptantes dispongan de un periodo razonable que les permita atender las necesidades iniciales del menor, fomentar vínculos afectivos y propiciar una integración saludable al hogar.

Esta ley establece un marco legal equivalente al del sector público para reconocer la licencia de paternidad por adopción en el sector privado y asegurar la protección del empleo del trabajador que la disfrute.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales del Senado de Puerto Rico, en cumplimiento de su responsabilidad en el estudio y evaluación del proyecto, le solicito memoriales explicativos al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF). A la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) fue contactada pero no respondió dentro del término de tiempo determinado. Habiéndose recibido la mayoría de los comentarios solicitados, expresamos la posición de cada agencia, sobre la medida de referencia.

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) reconoce la intención de la medida de promover una participación de ambos padres en el cuidado y formación

de los menores adoptados, así como de evitar que las responsabilidades iniciales de adaptación y cuidado recaigan exclusivamente sobre la madre adoptante.

No obstante, señala que, debido a que el proyecto regula relaciones obrero-patronales y derechos laborales en el sector privado, recomienda considerar los comentarios del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), por ser la agencia con peritaje primario en materia laboral, administración de beneficios y protección de los derechos de los trabajadores.

Asimismo, el DDEC reconoce que los asuntos relacionados con el seguro por desempleo, su administración y la determinación de cargas contributivas a los patronos corresponden principalmente al DTRH, por lo que expresa deferencia a los comentarios que dicha agencia pueda emitir.

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) coincide con la intención legislativa del P. del S. 1191 y reconoce que la medida promovería una mayor participación del padre adoptante en el cuidado del menor, equiparando sus responsabilidades con las de la madre adoptante. El proyecto propone una licencia de quince (15) días laborables con paga para empleados que adopten juntamente con su cónyuge, así como para empleados que adopten individualmente a un menor de seis (6) años o más, y una licencia de ocho (8) semanas calendario para quienes adopten individualmente a un menor de cinco (5) años o menos. El DTRH señala que este beneficio podría favorecer a los patronos al contribuir a la retención, productividad y moral de los empleados.

No obstante, recomienda revisar la medida para establecer una excepción para microempresas, pequeños negocios y corporaciones sin fines de lucro, considerando su capacidad económica frente a patronos de mayor tamaño. También recomienda atender las situaciones en que ambos padres adoptantes trabajen para el mismo patrono e incluir una causa de acción a favor del empleado adoptante en casos de incumplimiento patronal. Finalmente, señala que la medida se limita a establecer una licencia por

paternidad para padres adoptantes, por lo que recomienda evaluar la posibilidad de extender este beneficio al resto de los empleados del sector privado. En cuanto a los aspectos fiscales y presupuestarios, el DTRH expresa deferencia a los comentarios que emitan la AAFAF y la OGP.

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF)

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) señala que su análisis se concentra en el impacto de la medida sobre el Plan Fiscal, los planes certificados de las instrumentalidades públicas, el presupuesto certificado y el Plan de Ajuste de la Deuda. Desde la perspectiva fiscal, y conforme a la información disponible, determina que el P. del S. 1191 no generaría un impacto presupuestario directo sobre el Fondo General, debido a que la licencia con paga propuesta aplica exclusivamente a trabajadores y patronos del sector privado. Por consiguiente, el costo de dicha licencia sería asumido por los patronos privados.

Sin embargo, la AAFAF advierte que el análisis económico no debe limitarse al impacto directo sobre el Fondo General, sino que debe considerar posibles efectos indirectos sobre la productividad, los costos laborales, la facilidad de hacer negocios, el empleo formal, la competitividad y los recaudos gubernamentales. Ante estas consideraciones, recomienda solicitar los comentarios de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), expresando deferencia a las opiniones de dichas entidades en sus respectivas áreas de competencia.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales certifica que el P del S 1191 no impone una obligación económica adicional en los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

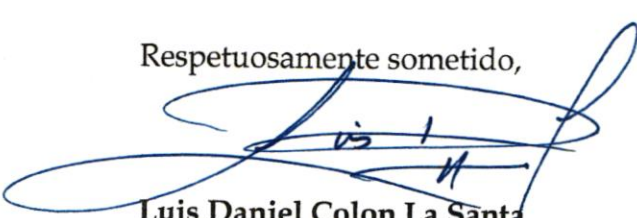
Luego de evaluar el alcance, propósito y contenido del Proyecto del Senado 1191, así como los comentarios recibidos de las agencias consultadas, la Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales entiende que la medida representa un paso importante para fortalecer la protección de los trabajadores del sector privado que asumen la responsabilidad de adoptar un menor.

La medida procura equiparar los derechos y responsabilidades de los padres adoptantes que laboran en el sector privado con las protecciones existentes en el sector público, promoviendo un trato más justo y uniforme entre los trabajadores. El beneficio propuesto también puede contribuir a la retención de empleados, al fortalecimiento de la estabilidad laboral y a una mayor conciliación entre las responsabilidades familiares y profesionales.

La Comisión reconoce las observaciones formuladas por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos respecto a determinados aspectos de implementación de la medida. No obstante, entiende que dichas recomendaciones no desvirtúan el propósito fundamental del proyecto ni constituyen impedimentos para su aprobación.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales del Senado de Puerto Rico previo estudio y consideración, tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **P. del S. 1191**, recomendando su aprobación sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,


Luis Daniel Colon La Santa

Presidente

Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales